رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٩٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٧٢٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٧هـ

## الموضوعات

**تعليم - معلم - حقوق وظيفية - صرف راتب - إنهاء خدمة - الفصل بطريقة غير نظامية - الإعادة إلى الخدمة - التعويض عن الفصل - إثراء بلا سبب - الأجر مقابل العمل - صرف مكرمة ملكية - انتفاء الصفة الوظيفية.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف رواتبها المستحقة في فترة انقطاعها عن العمل، وإلزام المدعى عليها بصرف المكرمة الملكية المقررة في تلك الفترة لموظفي الدولة - الثابت صدور قرار المدعى عليها بفصل المدعية، ثم صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الفصل - تضمن النظام قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية - ثبوت تعويض المدعية عن فترة انقطاعها عن العمل وفق تلك القواعد؛ مما لا تستحق معه الرواتب محل المطالبة، كون الحكم بها يُفضي إلى الإثراء بلا سبب نظامي، والموظف لا يستحق أجراً إلا مقابل عمله - عدم استحقاق المدعية للمكرمة الملكية؛ لانتفاء وصف الموظفة عنها أثناء تقرير المكرمة -أثر ذلك: رفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩هـ، بشأن صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.

- قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ، بشأن قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى التي قُدمت إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٦هـ في أنها تضمنت: إيضاح وكيل المدعية بأنَّ موكلته تعمل لدى المدعى عليها على وظيفة معلمة، وقد صدر قرار المدعى عليها رقم (٣٣١٣٤٩١٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ المتضمن طي قيد المدعية لعدم تنفيذها قرار النقل؛ وعليه تقدمت بدعواها في تاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ إلى الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وقد أرفق معها جميع المستندات والأدلة الدامغة بأن قرار طي القيد كان قراراً تعسفياً وغير نظامياً، مرفق مستند رقم (١)، ثم أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة بهذه المحكمة حكمها في القضية الإدارية رقم (١٠/٨٦١٥/ق) لعام ١٤٣٣هـ لصالح المدعية، والقاضي: "بإلغاء قرار مدير عام التعليم بمحافظة الطائف رقم (٣٣١٣٤٩١٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ، والمتضمن طي قيد (...) وما ترتب عليه من آثار"؛ وذلك في تاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ مرفق مستند رقم (٢)، وبعد اعتراض المدعى عليها (إدارة التعليم بمحافظة الطائف) على الحكم، أحيلت القضية إلى الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برقم (٢/٥١٠٩/س) لعام ١٤٣٧هـ مرفق مستند رقم (٣)؛ وفيه تم تأييد حكم الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية

فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى، وذلك في تاريخ ١٤٣٨/١/٩هـ. حينها أصدرت المدعى عليها قراراً إدارياً برقم (٣٨١٣٤٢٤٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ، متضمناً إعادة المدعية للعمل وتثبيتها بالمستوى الثالث، مرفق مستند رقم (٤)، وأيضاً أصدرت المدعى عليها خطاب توجيه معلمة برقم (٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ يفيد بأنَّ المدعية قد باشرت عملها بالمدرسة الابتدائية (٣ط) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ، مرفق مستند رقم (٥)، ولا يخفى بأنَّ دعوى المدعية من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستخدمين عنهم"؛ وحيث إن المدعية لديها حقوق واستحقاقات وظيفية متمثلة في جميع رواتبها المتأخرة، والتي حرمت منها جرَّاء قرار طي قيدها من قِبَل المدعى عليها، حيث تتقاضى راتباً شهرياً بمبلغ قدره (١٦,٣٨٣,٨٥) ستة عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وثمانون هللة، يتم إيداعه عبر حسابها وتستلمه كاملاً، فضلاً عن ذلك آخر راتب تم استلامه كان في شهر رجب لعام ١٤٣٣هـ محول على حسابها بموجب كشف حساب صادر من مصرف الراجحي، مرفق مستند رقم (٦)، ولم تستلم رواتب الأشهر التالية: (شعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة لعام ١٤٣٣هـ) ولم تستلم رواتب الأعوام التالية: (١٤٣٤هـ، ١٤٣٥هـ، ١٤٣٦هـ،

١٤٣٧هـ، ١٤٣٨هـ) أي مجموع تلك الرواتب المستقرة في ذمة المدعى عليها طيلة خمس سنوات وخمسة أشهر قدره (١,٠٦٤,٩٥٠,٢٥) مليون وأربعة وستون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وأيضاً تستحق المدعية صرف راتب شهرين من المدعى عليها تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩هـ القاضي: (بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين)، فالمدعية تطالب بكافة حقوقها المشروعة، والمتمثلة برواتبها وصرف المكرمة الملكية. وقد سبق وأن رفعت المدعية دعوى سابقة برقم (٤٢٥٦) لعام ١٤٣٩هـ مرفق مستند رقم (٧)، ورغم أنَّه تم اعتراف المدعى عليها باستحقاق المدعية في رواتبها، ولكنها تستمر في الظلم وتماطل المدعية لمدة أربعة أعوام، وهي تهمش حقوق المدعية، فقيدت صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في ديباجة هذا الحكم، وباشرت الدائرة نظرها في عدّة جلسات، تحققت فيها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وقبول هذه الدعوى، وفي جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ أكَّد وكيل المدعية بأنَّ موكلته قد صدر لها حكم بإلغاء قرار طي قيدها، وما ترتب عليه من آثار، وأن المدعى عليها قد التزمت بإلغاء القرار؛ إلا أنَّها لم تعوض موكلته برواتبها خلال مدة الانقطاع، ويطلب تعويض موكلته بالآثار المالية المترتبة على إلغاء قرار طي قيدها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، وطلب الجواب منه، قدم عدة مذكرات عبر خدمة تبادل المذكرات في نظام معين الإلكتروني مفادها ما يلي: أنَّ الأجر مقابل

العمل، والمدعية لم تكن تعمل وقت مطالبتها بالرواتب، بل كان مطوي قيدها بسبب عدم تنفيذها قرار النقل، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة بتعويض الموظفين الذين يفصلون بطريق غير نظامي، قد عوضت المدعية بمبلغ قدره (٤٢٥,٣٦١) أربعمئة وخمسة وعشرون ألفاً، وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً؛ مرفقاً نسخة من الأمر السامي رقم (٣٢٩٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥هـ القاضي: بالموافقة على ما رأته وزارة الخدمة المدنية بخصوص المعلمة (...) التي تم فصلها بطريقة غير نظامية، وتعويضها عن مدة انقطاعها عن العمل، حتى إعادتها إليه خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ حتى تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ، على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة التي كانت تشغلها قبل فصلها بمبلغ قدره (٤٢٥,٣٦١) أربعمئة وخمسة وعشرون ألفاً، وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً، وذلك تعويضاً وليس استحقاقاً لرواتبها. وأرفق نسخة من قواعد تعويض الموظفين الذين يُفصلون بطريقة غير نظامية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ، ثم في جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٢هـ سألت الدائرة وكيل المدعية هل تظلمت موكلته للمدعى عليها بشأن صرف رواتبها؟ فأشار بأنَّها طالبت المدعى عليها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، وما ترتب عليه من آثار، ثم في جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧هـ أفاد وكيل المدعية بأنَّ المدعى عليها قد صرفت لموكلته تعويضاً مالياً قدره (٤٢٥,٣٦١) أربعمئة وخمسة وعشرون ألفاً، وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً؛ مدعياً بأن هذا المبلغ لا يمثل رواتب موكلته خلال فترة فصلها من العمل بطريق غير نظامي، وإنما تعويضاً

جابراً للضرر الذي سببه قرار فصلها، ثم قدم وكيل المدعية مذكرتي جواب على دفوع المدعى عليها، وذلك عبر خدمة تبادل المذكرات، لم تخرج في مضمونها على ما أشار إليه في صحيفة دعوى موكلته، حيث أكَّد على استحقاق موكلته لرواتبها خلال فترة انقطاعها عن العمل بسبب قرار فصلها، وأنَّ ما تقاضته يعتبر تعويضاً جابراً للضرر الذي سببه القرار، ولا يمثل رواتبها المدعى بها. ثمّ قرر طرفا القضية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فرفعت الجلسة للحكم، وأصدرت الدائرة الحكم المبني على التالي من الأسباب.

## الأسباب

بما أنَّ المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تصرف لها رواتبها الشهرية أثناء فترة انقطاعها عن العمل التي بلغت خمس سنوات وخمسة أشهر، وقدرها (١,٠٦٤,٩٥٠,٢٥) مليون وأربعة وستون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً، وخمس وعشرون هللة؛ وذلك بسبب قرار طي قيدها عن العمل الصادر من المدعى عليها برقم (٣٣١٣٤٩١٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ الملغى بالحكم القضائي في الدعوى الإدارية رقم (١٠/٨٦١٥/ق) لعام ١٤٣٣هـ المؤيَّد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية في قضية الاستئناف رقم (٢/٥١٠٩/س) لعام ١٤٣٧هـ؛ حيث كانت فترة انقطاعها عن العمل خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ حتى تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ، كما تطالب المدعى عليها بصرف راتب شهرين أساسيين؛ مستندةً في ذلك على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧)

وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩هـ القاضي: بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين؛ فإنَّ الدعوى بناءً على تكييفها النظامي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية، والتي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنَّها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنَّ إحالة هذه الدعوى موافقة لقواعد التوزيع المشار إليها في قرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، وبما أنَّ قبول هذه الدعوى مشروط بالتقدم خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وبما أنَّه قد نشأ للمدعية من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ، وتظلمت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل إقامة هذه الدعوى، وتقدمت لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٦هـ؛ مما تكون معه دعوى المدعية مقدمة خلال الأجل المحدد نظاماً، والمنصوص عليه في نص الفقرة (١) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي في عام ١٤٣٥هـ. وعن موضوع الدعوى، فإنَّ حقيقة الخصومة القضائية الماثلة تكمن في ابتغاء المدعية صرف رواتبها الشهرية خلال فترة انقطاعها عن العمل من تاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ حتى تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ؛ مستندةً في دعواها على منطوق الحكم القضائي في دعواها الإدارية رقم (٨٦١٥/١٠/ق) لعام ١٤٣٣هـ القاضي: ((بإلغاء

قرار مدير عام التعليم بمحافظة الطائف رقم (٣٣١٣٤٩١٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ المتضمن طي قيد المدعية (...) وما ترتب عليه من آثار)؛ مؤكدةً على أنَّه من الآثار المترتبة على إلغاء فصلها الذي تم بطريقة غير نظامية، استحقاقها لكامل رواتبها الشهرية أثناء فترة انقطاعها عن العمل حتى إعادتها. كما أنَّ المدعية تشير إلى أنَّ من آثار إلغاء قرار فصلها استحقاقها لراتب شهرين أساسيين، نص عليها الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩هـ القاضي: بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين. والمدعى عليها تدفع بأنَّه تم إلغاء قرار فصل المدعية وتمت إعادتها للعمل وعوضت عن فترة انقطاعها عن العمل بمبلغ مالي قدره (٤٢٥,٣٦١) أربعمئة وخمسة وعشرون ألفاً، وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً. فعن طلب المدعية الأول، وبعد الاطلاع على قواعد تعويض الموظفين الذين يُفصلون بطريقة غير نظامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ وتعديلاتها؛ فإنَّ مطالبة المدعية بصرف رواتبها خلال فترة انقطاعها لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن تكون مطالبتها على سبيل التعويض عن تلك الفترة، وهذه الحالة قد نظمتها القواعد المشار إليها آنفاً، وذلك في الفقرة (رابعاً) من القواعد المعدلة بما صدر من مجلس الخدمة المدنية في قراره رقم (١/١٠٤٥) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٧هـ والتي تنص على أنَّه: "إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته النظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار، وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على

سنة أو شَغَل وظيفة أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته، فيُصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل، وبشرط أن لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة"، وعلى إثر ذلك صدر التوجيه الكريم بالموافقة على ما رأته وزارة الخدمة المدنية، وأيَّدته وزارة المالية على أن يتم تعويض المدعية عن مدة انقطاعها عن العمل حتى إعادتها إليه خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ حتى تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ على أساس الدرجة الأولى من المرتبة التي كانت تشغلها قبل فصلها بمبلغ قدره (٤٢٥,٣٦١) أربعمئة وخمسة وعشرون ألفاً، وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً، واعتبار ذلك تعويضاً وليس استحقاقاً لرواتبها، وبالتالي فإنَّ ما صُرِف للمدعية هو على سبيل التعويض، على اعتبار أنَّ مطالبتها تندرج تحت هذا الوصف، وأنَّ الحكم بطلبها الماثل يُفضي إلى الإثراء بلا سبب نظامي. الحالة الثانية: أن تكون مطالبة المدعية على سبيل الاستحقاق، وهذا الوصف لا يُمكن تطبيقه في ضل ثبوت واقعة الانقطاع؛ إذ لا يكون الاستحقاق ثابتاً إلا إذا كان المستحق عنه قد تم تأديته؛ إعمالاً لقاعدة: (الأجر مقابل العمل)؛ فإذا كانت المدعية قد فرقت بين الوصفين باعتبار أن ما صُرِفَ لها هو تعويض وأن مُطالبتها تندرج تحت مسمى الحق الوظيفي؛ فهذه تفرقة لا دليل عليها، فمن المعلوم أنَّ الموظف يستحق راتباً عن الأيام التي أدى فيها عمله، أما وإنَّ المدعية ثبت انقطاعها فإنَّ تلك الفترة لا تستحق عنها أجراً. وعن طلب المدعية الثاني، فإنَّ الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٩هـ قد

نص على: "صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين..."، وبما أنَّ المدعية كانت مفصولة من عملها فلم تكن موظفة، ولم يُصرف لها راتباً شهرياً، ولا يُطلق عليها مسمى موظفة إبَّان صدور الأمر الملكي؛ وبالتالي فإن الأمر الملكي لا يشمل المدعية أثناء صدوره وتنفيذه. وبما أنَّه لم يَثبت قضاءً إلغاء قرار فصل المدعية إلا بالحكم القضائي الصادر في تاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ المؤيَّد بحكم الاستئناف الصادر في تاريخ ١٤٣٨/١/٩هـ؛ وبالتالي فإنَّ التعويض المالي الذي استلمته المدعية -المشار إليه أعلاه- بسبب فصلها عن العمل خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ حتى تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ يعتبر جابراً لجميع الأضرار التي وقعت عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق التالي.

**لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية المقيدة برقم (١١٩٦) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعية (...) ضد المدعى عليها وزارة التعليم.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**